คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๔๘/๒๕๖๘

นาย บ โจทก์
บริษัท ผ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓
ประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙

เรื่อง การที่โจทก์เคยถูกจำเลยตักเตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิง และโจทก์มาแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยผู้เป็นนายจ้าง อีกทั้งโจทก์มีตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ โจทก์ย่อมทราบดีถึงคำสั่ง และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎระเบียบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของจำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานทั่วไป แต่โจทก์หาทำเช่นนั้นไม่ การกระทำของโจทก์ จึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และมีเหตุให้จำเลยขาดความไว้วางใจโจทก์ที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๘,๖๒๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โดยให้มีผลในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ อ้างว่า โจทก์ฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กระทำผิดซ้ำพฤติกรรมที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์และจำเลย ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว กระทำการคุกคามผู้อื่น ดูหมิ่นพนักงาน ล่วงละเมิดทางเพศ สิทธิส่วนบุคคล ด้วยการแอบนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการเลิกจ้าง ของจำเลย จึงยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ การเลิกจ้างโจทก์ ของจำเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหาย จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มีพฤติกรรมคุกคามผู้อื่นในที่ทำงานด้วยการถูกเนื้อต้องตัว ลูบจับส่วนของร่างกายพนักงานหญิง พูดกับพนักงานหญิงในทำนองลามก อนาจารในที่ทำงาน พนักงานหญิงหวาดกลัว และร้องเรียนถึงพฤติกรรมของโจทก์ต่อจำเลย จำเลยดำเนินการสอบสอบสวนโจทก์ยอมรับสารภาพ จำเลย

จึงตักเตือนโจทก์และให้โอกาสทำงานต่อไป ทั้งจำเลยได้ออกประกาศเรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมกลุ่มบริษัทของจำเลย เพื่อมิให้โจทก์หรือพนักงานคนใดกระทำเช่นนี้อีก แต่โจทก์กลับไม่นำพาต่อคำสั่งและประกาศของจำเลย ต่อมาจำเลยได้รับแจ้งว่าโจทก์แอบนำกล้องวงจรปิดส่วนตัวเข้ามาติดตั้งในห้องทำงานในบริษัทจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อบันทึกภาพพนักงานหญิงที่เดินผ่านเข้าห้องน้ำและพนักงานหญิงที่ยืนถ่ายเอกสารเป็นประจำอันเป็นการคุกคามผู้อื่นในที่ทำงาน และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งการที่โจทก์ลักลอบนำกล้องวงจรปิดมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าของจำเลย เป็นการจงใจลักกระแสไฟฟ้าของจำเลยในเวลาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งของจำเลยอย่างร้ายแรง ไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้โต้แย้ง คดีนี้เมื่อพิจารณาเหตุผลในการเลิกจ้างตามที่จำเลยอ้างว่ากล้องวงจรปิดส่วนตัวของโจทก์ที่แอบนำมาติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตบันทึกภาพพนักงานหญิง เป็นการละเมิดสิทธิและคุกคามผู้อื่นในที่ทำงานอันเป็นการล่วงเกินส่อไปในทางคุกคามทางเพศและเป็นการลักกระแสไฟฟ้าของจำเลย โจทก์กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิงนั้น แม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวยุติตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ว่า การกระทำของโจทก์ไม่ได้มุ่งประสงค์หรือส่อไปในทางคุกคามทางเพศพนักงานหญิง และเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าของจำเลยเพียงเล็กน้อย และที่โจทก์กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิง โจทก์ยังไม่เคยถูกลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ ไม่อาจมีการกระทำผิดซ้ำคำเตือนได้และไม่ปรากฏว่ามีพนักงานหญิงไปร้องเรียนเรื่องดังกล่าวอีก ไม่อาจถือว่าโจทก์ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเป็นอาจิณ ไม่เป็นความผิดร้ายแรงก็ตาม แต่การที่โจทก์เคยถูกจำเลยตักเตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิงและโจทก์มาแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยผู้เป็นนายจ้างอีก ทั้งที่โจทก์มีตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ โจทก์ย่อมทราบดีถึงคำสั่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎระเบียบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของจำเลย จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่โจทก์หาทำเช่นนั้นไม่ อีกทั้ง เมื่อจำเลยได้ติดตามให้โจทก์บอกรหัสเมโมรีการ์ดเพื่อตรวจสอบดูข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด โจทก์กลับไม่ให้รหัสเมโมรีการ์ดแก่จำเลย โดยมีการติดตามหลายครั้ง ดังนี้ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติรักษา และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัดและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และพนักงานด้วยกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเป็นสมบัติของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ โดยไม่ได้แจ้งให้แผนกไอทีทราบ โดยโปรแกรมนั้น

อาจเป็นโปรแกรมถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็ตาม โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ไม่ได้ ห้ามผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้แผนกไอทีฯ ทราบ โดยโปรแกรมนั้นอาจถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็ตาม และห้ามทำการใด ๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ นอกจากได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ อีกทั้ง ห้ามใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยขัดต่อนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของบริษัทฯ การกระทำของโจทก์จึงมีเหตุให้จำเลยขาดความไว้วางใจโจทก์ที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุจำเป็นและเหตุอันสมควรแล้ว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์อุทธรณ์ว่า การลงโทษของจำเลยเป็นการบันทึกตักเตือนด้วยวาจา การเลิกจ้างของจำเลยโดยโจทก์มิได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยไม่เคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือ แต่จำเลยไม่ได้บอกกล่าวแก่โจทก์เมื่อจำเลยเลิกจ้าง จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ตามคำฟ้องโจทก์ โจทก์เพิ่งยกประเด็นเรื่องที่จำเลยได้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการดำเนินการสอบสวนโจทก์ของจำเลยไม่ชอบนั้น ตามคำฟ้องโจทก์กล่าวอ้างเพียงว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน และกรณีโจทก์กับนางสาว ฟ และเพื่อนร่วมงานของโจทก์มักพูดจาหยอกล้อเพราะคุ้นเคยกันโดยตลอด และไม่ได้แสดงกิริยาไม่พอใจต่อคำพูดของโจทก์หรือร้องเรียนโจทก์ในทันทีตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย โจทก์ไม่ได้ทำให้นางสาว ฟ กับพวกได้รับความอับอาย พยานหลักฐานต่าง ๆ ของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าโจทก์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิง จำเลยยินยอมให้โจทก์ก็นำกล้องวงจรปิดส่วนตัวมาทดสอบระบบบันทึกของกล้องวงจรปิดเครื่องเก่า ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของโจทก์ในฐานะฝ่ายสารสนเทศ เป็นการกระทำเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาผลประโยชน์ของจำเลย โดยที่โจทก์ไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาขัดคำสั่งของจำเลยและไม่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎระเบียบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย จึงมีเหตุให้จำเลยขาดความไว้วางใจโจทก์ที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวล้วนเป็นการยกเหตุผลเพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานเพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงดังที่โจทก์อุทธรณ์

และนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา